

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1902/2536

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางวรารัตน์ แซ่เอี้ยว กับพวก

จำเลย

นางสาวมณีรัตน์หรือศศิวรรณ ปิ่นสวรรค์

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่ง ให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงพิพาทไว้ก่อน ซึ่งจะไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบหรือเสียหายแต่ประการใด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 97 แผ่นที่ 2-3)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลแพ่งออกหมายบังคับคดี และขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินการบังคับคดีแทน ต่อมาโจทก์ นำเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลชั้นต้นยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 5222ตำบลศาลาครุ (คลองหกวาสายล่างฝั่งใต้) อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) ขายทอดตลาดเอาชำระหนี้โจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาด มีการเลื่อนการขายทอดตลาดมา 3 ครั้ง จนถึงการขายทอดตลาดครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2534 โจทก์เป็นผู้ประมูลให้ราคาสูงสุด 7,500,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลชั้นต้น ผู้แทนจำเลยที่ 2 คัดค้านราคาและจำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลงต่อ ศาลชั้นต้นว่า ราคายังต่ำกว่าราคาท้องตลาดอยู่มากขอให้เลื่อน การขายไป โดยนัดหน้าจะหาคนมาสู้ราคาให้สูงขึ้น ศาลชั้นต้น อนุญาตให้ขาย

ได้ ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2534 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่ขายเป็นสวน
ล้มราคาท้องตลาดไว้ละ 400,000 บาท ราคาที่ขายต่ำไปมาก มีการประมูลกันจริง
เพียง 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายมีผู้เข้าสู้ราคาเพียง 3 ราย หากให้เลื่อน การขายไป จะมีผู้
สนใจสู้ราคาสูงขึ้น ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด และประกาศขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ราคาที่ผู้ซื้อประมูลได้มีได้ต่ำกว่าราคาประเมินและไม่มีเหตุ
ระวางว่าขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน บังคับคดีดำเนินไปโดยไม่สุจริต จึงให้ยก
คำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93,92) ชั้นอุทธรณ์ จำเลย
ที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ระงับการจดทะเบียนสารบัญญัติที่ดินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนไว้ก่อน (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินที่ ขายทอดตลาดให้แก่ผู้
ซื้อเป็นการชั่วคราวไว้ในระหว่างการ พิจารณาของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินที่ ขายทอดตลาดให้แก่ผู้
ซื้อเป็นการชั่วคราวไว้ในระหว่างการ พิจารณาของศาลฎีกา

(อัศวินวิทย์ สุมาวงศ์-อัมพร เดชศิริ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ